

BORRADOR PARA EL NOTARIO — CONSTITUCIÓN DE EKIO BIOTECH S.L.

Destinatario: D. Alejandro Marcos Hidalgo, Notario — c/ Constitución, Valladolid (contacto operativo: Héctor Tapia Barbado) **Remitente:** Francisco Javier Andrés Andrés (empresario individual / autónomo) **Fecha:** 22 de julio de 2026 (v3 — valoración actualizada + sin Holding) **Asunto:** Encargo de constitución de sociedad limitada unipersonal mediante aportación no dineraria de negocio (unidad económica autónoma), acogida al régimen de neutralidad fiscal (Cap. VII Tít. VII LIS).

Naturaleza de este documento: borrador de trabajo preparado por el promotor con apoyo técnico, para envío a la Notaría con vistas a firma el lunes o martes próximos. Todas las cifras y cláusulas quedan sujetas al criterio de la Notaría. Los datos marcados **[PENDIENTE]** se aportarán antes del otorgamiento.

Cambios relevantes respecto al borrador anterior: (1) se ha revisado la valoración de la aportación — los intangibles ya no se valoran a coste de registro/desarrollo, sino por su valor razonado como parte de un negocio en marcha; (2) se revisa qué pasivo se traspasa a la sociedad; (3) **se confirma que NO habrá sociedad Holding** — los inversores entrarán directamente en Ekio BioTech S.L., que es la única sociedad que se constituye. Ver detalle en los apartados correspondientes.

0. RESUMEN DE LA OPERACIÓN EN UNA PÁGINA

Francisco Javier Andrés Andrés, empresario individual con actividad de comercio electrónico y consultoría en higiene electromagnética y fotobiomodulación bajo la marca **EKIO** (facturación 537.845,34 € último ejercicio cerrado, ~1,8 M€ acumulados en 3 ejercicios), desea transformar su actividad en estructura societaria mediante:

Constitución de EKIO BIOTECH S.L. (unipersonal) mediante **aportación no dineraria de su negocio como unidad económica autónoma**: stock, inmovilizado, modelo de utilidad U202532624, marcas OEPM, software, dominios y tienda online, junto con un pasivo bancario vinculado. El fundador suscribe el 100 % de las participaciones. La operación se acoge al **régimen especial del art. 87 LIS** (diferimiento en IRPF) y a la **no sujeción a IVA del art. 7.1º LIVA**.

Posteriormente está prevista una **ampliación de capital con prima de emisión** en EKIO BIOTECH para la entrada de inversores (SODICAL, ENISA y privados).

Activos aportados (valoración razonada de negocio en marcha)	383.555 €
Pasivo asumido por la sociedad (línea de crédito)	22.000 €
Patrimonio neto aportado	361.555 €
Capital social a suscribir	10.000 € (10.000 participaciones de 1 € valor nominal)
Prima de asunción	351.555 € (35,1555 €/participación)

1. DATOS PARA LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

1.1. Ficha de la sociedad

Denominación	EKIO BIOTECH, S.L. (unipersonal). Certificación negativa RMC [PENDIENTE — alternativas: "Ekio BioTech S.L.", "Ekio Biotech Salud S.L.", "Ekio Light Biotech S.L."]
Socio único fundador	Francisco Javier Andrés Andrés, mayor de edad (nacido el 30 de enero de 1973), DNI 09338115T, soltero, con domicilio en Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Domicilio social	Barrio de Arriba, 39 — 49327 Cubo de Benavente (Zamora)
Sucursal / centro de trabajo	Local en Valladolid (arrendado, 393 €/mes)
Capital social	10.000 €, dividido en 10.000 participaciones de 1 € de valor nominal, numeradas de la 1 a la 10.000
Prima de asunción	351.555 €, desembolsada en el mismo acto con cargo a la misma aportación
Órgano de administración	Administrador único: el propio socio fundador. Retribución [a confirmar con asesor fiscal]
Unipersonalidad	Se hará constar la condición de sociedad unipersonal (art. 13 LSC)
Ejercicio social	Año natural; cierre 31 de diciembre
Inicio de operaciones	Fecha de otorgamiento de la escritura

1.2. Objeto social propuesto (borrador para estatutos)

«Constituye el objeto social: a) La fabricación, ensamblaje, importación, exportación, distribución y comercialización, al por mayor y al por menor, **incluida especialmente la venta a través de internet y por correspondencia** (CNAE 4791, actividad principal), de dispositivos de iluminación y fotobiomodulación, paneles y lámparas de luz terapéutica, aparatos de medición ambiental y electromagnética, y productos destinados a la mitigación de campos electromagnéticos y al bienestar de las personas. b) La investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de fotobiomodulación, iluminación de espectro controlado, software y sistemas de personalización, incluida la explotación de patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea titular (CNAE 7219). c) La consultoría, formación, medición y asesoramiento en materia de higiene electromagnética, salud ambiental y bienestar. d) El arrendamiento y cesión de uso de los equipos y dispositivos anteriores. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.»

(Nota: a petición expresa de Javier (22/07/2026), el CNAE principal pasa a ser el de comercio electrónico (4791 — comercio al por menor por correo o por Internet), en lugar del CNAE de I+D (7219) que se había propuesto tras la reunión con Garrigues. La actividad de I+D se mantiene en el objeto social como actividad secundaria (apartado b), coherente con las subvenciones de I+D+i ya obtenidas, pero ya no como CNAE declarado principal.)

1.3. Cláusulas estatutarias que se solicitan expresamente

1. Transmisión de participaciones: cláusula que permita la libre transmisión a sociedades íntegramente

participadas por el socio.

- 2. **Prestaciones accesorias:** ninguna.
- 3. **Página web corporativa** (art. 11 bis LSC).
- 4. **Convocatoria de junta por medios telemáticos** y junta exclusivamente telemática (art. 182 bis LSC).

2. LA APORTACIÓN NO DINERARIA — DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN

2.1. Naturaleza: unidad económica autónoma

Se aporta el **negocio en funcionamiento** del empresario individual: la totalidad de los elementos patrimoniales afectos a la actividad de comercio electrónico y consultoría bajo marca EKIO, que constituyen una **unidad económica autónoma** capaz de funcionar por sus propios medios (art. 7.1º LIVA y art. 87.2 LIS), incluyendo un trabajador por cuenta ajena que se subroga ex art. 44 ET.

Elementos que se EXCLUYEN expresamente de la aportación (permanecen en la esfera del aportante):

Marca "EkoWifi Conectados y Protegidos" (OEPM M 4286006, figurativa, clase 38, concedida 11/06/2025)	Reservada para futura línea de negocio independiente
Préstamo ICO CaixaBank (6.729 € pendiente)	Queda en la esfera personal del aportante
Préstamo CaixaBank con aval de Iberaval (80.000 €)	El aval está prestado por EKIO Bienestar S.L.; requiere novación separada
Obligación de reintegro de subvención Junta de Castilla y León (7.000 € pendientes)	Obligación nominativa del empresario persona física
Solicitud PCT en preparación	Aún no presentada; se presentará a nombre de EKIO BIOTECH S.L. una vez constituida

2.2. ANEXO I — Inventario y valoración razonada de activos aportados

Criterio de valoración: valoración razonada de empresa en marcha — coste real para tangibles; método de royalty (Relief-from-Royalty) para propiedad industrial y marcas, basado en los ingresos que cada activo protege o sostiene; coste de reposición para software; múltiplo de facturación (contrastado con la suma de los activos individualizados) para el fondo de comercio del negocio en marcha. Metodología preparada internamente por el aportante con apoyo técnico, no mediante informe pericial independiente (decisión expresa del aportante). El fundador conoce y asume la responsabilidad solidaria por la realidad y valoración de las aportaciones (arts. 73 a 77 LSC).

1	Existencias	Stock de paneles de fabricación propia (Deep 5, Bioregén 7, Biospectrum, Panel Core) y línea de distribución Spiro (con contrato Noxtak que se cede), accesorios, medidores y packaging	Coste de fabricación/adquisición; obsoletos al 50 % VNR	52.275 €
2	Inmovilizado material	Mobiliario y equipos de oficina	Coste	7.180 €

3	Inmovilizado material	Instalación eléctrica del local arrendado y mobiliario de decoración	Coste	4.100 €
4	Inmovilizado intangible	Modelo de utilidad U202532624 (OEPM, concedido) + solicitud PCT en preparación + segunda patente/modelo "SRBA" en desarrollo	Relief-from-Royalty sobre ingresos protegidos / opciones reales	90.000 €
5	Inmovilizado intangible	Software de gestión propio (EKIO Coach, EKIO APP)	Coste de reposición	18.000 €
6	Inmovilizado intangible	Nombre comercial N 0467723 "EKIO ELECTROSMOG" (concedido) y solicitud de marca M 4357232 "EKIO LIGHT" (en trámite)	Relief-from-Royalty sobre facturación que sostiene el reconocimiento de marca	32.000 €
7	Inmovilizado intangible	Tienda online Shopify (tema personalizado) y dominios	Valor de negocio operativo con 3 años de histórico	15.000 €
8	Fondo de comercio del negocio en marcha	Base de datos y cartera de clientes, comunidad en redes, contrato de distribución Noxtak, know-how, capacidad de generación de beneficios futura — valorado en conjunto, no individualizado	Múltiplo de facturación (0,55x sobre 537.845,34 €), contrastado con la suma de los elementos 1-7	165.000 €
	TOTAL ACTIVOS			383.555 €

(El inventario unitario con número de serie/lote, facturas y fotografías, y la nota metodológica completa de la valoración de intangibles, se aportan como anexo detallado a la escritura: ver documento *INVENTARIO_REALISTA/01_inventario_realista_para_escritura.md*.)

2.3. ANEXO II — Pasivo asumido por la sociedad

Línea de crédito (saldo dispuesto)	CaixaBank	22.000 €	Novación de deudor [PENDIENTE de consentimiento de la entidad]
TOTAL PASIVO ASUMIDO		22.000 €	

El préstamo ICO (6.729 € pendiente) **no se traspasa** a la sociedad; queda en la esfera personal del aportante.

2.4. ANEXO III — Balance de aportación

Activos aportados	383.555 €
Pasivo asumido	(22.000 €)
Patrimonio neto aportado	361.555 €
Aplicado a capital social	10.000 €
Aplicado a prima de asunción	351.555 €

3. RÉGIMEN FISCAL — ACOGIMIENTO EXPRESO AL RÉGIMEN FEAC

Se solicita hacer constar en la escritura:

1. **Acogimiento expreso** de la aportación al régimen especial del **Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 (LIS)**, por la vía del **art. 87** (aportación no dineraria especial / aportación de rama de actividad por persona física). Efecto: diferimiento de la ganancia patrimonial en el IRPF del aportante; los elementos conservan su valor y antigüedad fiscal (art. 78 LIS).
2. **Motivo económico válido (art. 89.2 LIS)**: la operación se realiza para dar entrada a inversores en una estructura societaria adecuada (ronda prevista con SODICAL, ENISA e inversores privados) y limitar la responsabilidad del negocio de fabricación y comercialización de dispositivos. **Se acompañará memoria justificativa firmada** como anexo.
3. **No sujeción a IVA** de la transmisión (art. 7.1º LIVA — unidad económica autónoma).
4. **Operaciones societarias**: constitución exenta de la modalidad OS (art. 45.I.B.11 TRLITPAJD).
5. **Comunicación a la AEAT** de la opción por el régimen FEAC en el plazo correspondiente desde la inscripción.

Punto de verificación previo (crítico): el art. 87.1 LIS exige, para aportaciones de persona física de rama de actividad, que el aportante lleve **contabilidad ajustada al Código de Comercio**. El aportante gestiona su contabilidad con Holved; el asesor fiscal verificará que los libros cumplen formalmente este requisito antes del otorgamiento.

4. CALENDARIO Y CONDICIONANTE PCT

La solicitud internacional **PCT** que reivindica la prioridad del modelo de utilidad U202532624 (fecha de prioridad 24/12/2025, **plazo máximo improrrogable 24/12/2026**) se presentará **a nombre de EKIO BIOTECH S.L.** una vez constituida e inscrita.

Firma de la escritura de constitución	Lunes o martes próximos (semana del 27/07/2026)
Inscripción RM Zamora + NIF definitivo + alta censal	Agosto-septiembre 2026
Presentación PCT a nombre de EKIO BIOTECH S.L.	Antes del 24/12/2026
Ampliación de capital con prima (entrada inversores)	Q4 2026 – Q1 2027

5. DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL COMPARECIENTE

- ☐ DNI del fundador.
- ☐ Certificación negativa de denominación (RMC).
- ☐ Título de concesión del modelo de utilidad U202532624 (OEPM) + factura de La Fábrica de Inventos.
- ☐ Documentación OEPM del nombre comercial N 0467723 y de la solicitud de marca M 4357232.
- ☐ Inventario unitario valorado del stock e inmovilizado, con facturas disponibles.
- ☐ Facturas del desarrollo de la tienda Shopify y titularidad de dominios.
- ☐ Contrato laboral del trabajador que se subroga (D. Cristian de Moya Llanos).
- ☐ Certificados de estar al corriente AEAT y Seguridad Social.

- [] Documentación de la línea de crédito CaixaBank (para la asunción de deuda) y estado de la novación.
- [] Memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS), firmada.
- [] Memoria de valoración razonada de los intangibles (documento adjunto, metodología Relief-from-Royalty/ coste de reposición/múltiplo de facturación).

6. CONSULTAS PREVIAS AL NOTARIO

1. **Valoración de los intangibles:** se ha optado por una valoración razonada de negocio en marcha (no coste histórico puro) para reflejar el valor real de la propiedad industrial, marcas, software y fondo de comercio. ¿Qué nivel de soporte documental exige para que el Registro Mercantil inscriba sin defectos, dado que no hay informe pericial independiente?
2. **Una escritura o varias:** ¿documentamos la constitución con aportación del negocio en una única escritura con anexos, o prefiere protocolizar contratos accesorios por separado?
3. **Asunción de pasivo:** forma de reflejar la asunción de la línea de crédito condicionada al consentimiento del acreedor.
4. **Aportación de solicitud de marca en trámite (M 4357232 "EKIO LIGHT"):** mecanismo de cesión de derechos de solicitud.
5. **Denominación:** riesgo de calificación por semejanza con "EKIO Bienestar S.L."
6. **Presupuesto y plazos** de la escritura, dado el objetivo de firma la próxima semana.

7. ESTRUCTURA SOCIETARIA — CONFIRMADO: SIN HOLDING

Decisión confirmada por Javier (22/07/2026): no se constituirá ninguna sociedad Holding. Ekio BioTech S.L. es la única sociedad que se crea. Los inversores (SODICAL, ENISA, equity privado) entrarán **directamente** en Ekio BioTech mediante la ampliación de capital con prima prevista para Q4 2026 – Q1 2027, sin canje de valores previo ni segunda escritura.

Consecuencias de esta decisión ya reflejadas en este documento:

- No hay segunda escritura de constitución de Holding ni operación de canje de valores (art. 80 LIS) — el documento anterior sí la contemplaba, ahora se elimina de la planificación.
- La cláusula de "libre transmisión a sociedades íntegramente participadas por el socio" (apartado 1.3.1) se mantiene como buena práctica estatutaria general, pero **ya no responde a una necesidad inmediata** (no hay una Holding a la que transmitir participaciones a corto plazo).
- La marca **EkoWifi** (excluida de la aportación) queda en el patrimonio personal de Javier **de forma indefinida**, sin una sociedad hermana concreta prevista para alojarla; si en el futuro se desarrolla esa línea, se decidirá entonces la estructura societaria correspondiente.
- La memoria de motivo económico válido (art. 89.2 LIS, apartado 3.2) se apoya principalmente en la **entrada de inversores**, sin el argumento adicional de "construcción de un grupo multilínea bajo Holding" que se había manejado antes.

8. VALORACIÓN CONSOLIDADA DE EKIO BIOTECH (NOTA INTERNA)

1. Escritura (valoración razonada de negocio en marcha)	Activos 383.555 € · PN aportado 361.555 € (capital 10.000 € + prima 351.555 €)	Escritura + Registro Mercantil	Constitución. Refleja el valor real del negocio, no solo coste de papeleo
2. Ronda / pre-money	Target 1,2 – 1,5 M€ pre-money	Term sheet y pacto de socios	El salto entre el plano 1 y el plano 2 es ahora de ~3-4 veces (antes 20-27 veces), coherente con la entrada de capital nuevo y la prima del inversor institucional

ADVERTENCIA FINAL

Documento preparado como borrador de trabajo por el promotor con asistencia técnica. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. La valoración de los intangibles es una valoración razonada preparada internamente (no un informe pericial independiente), decisión expresa del aportante. Su contenido íntegro queda sometido a la validación de asesor fiscal y al criterio profesional de la Notaría.